

1500770-79.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2092278/2021 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 17159969 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2071/2021 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2092278 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500770-79.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500770-79.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2092278/2021 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 17159969 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2071/2021 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2092278 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS ALVES LONGO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos, etc.

VINÍCIUS ALVES LONGO, devidamente qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos no artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, combinado com artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 05 de abril de 2021, por volta das 14h30min, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 (Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), na Rua Açoibara, altura do nº 132, nesta cidade e Comarca, o denunciado, agindo em unidade de designios e com identidade de propósitos com o adolescente infrator Samuel de Martino Daniel Ferreira, supostamente trazia consigo, para fins de tráfico, 55 (cinquenta e cinco) invólucros contendo cocaína, 297 (duzentos e noventa e sete) invólucros contendo crack, 13 (treze) invólucros contendo skunk e 123 (cento e vinte e três) invólucros contendo Cannabis Sativa L., substância popularmente conhecida como "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado (fls. 71/72), o réu ofereceu defesa preliminar fls. 86/90). A denúncia foi recebida (fls. 102/103). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público postulou a absolvição do acusado. A Defesa manifestou-se no mesmo sentido.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva não merece ser acolhida.

A despeito da prova de materialidade delitiva estar devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 06/07), Laudo de Constatação Provisório (fls. 19/22) e através do Laudo Pericial de Constatação definitivo (fls. 121/123), a autoria não restou comprovada.

A testemunha SAMUEL DE MARTINO DANIEL FERREIRA, adolescente infrator na presença de curador, o adolescente informou que nada tem a reclamar. Quanto aos fatos, aduz que estava no matagal para comprar maconha. Que não estava vendendo drogas no local. Que não conhece Samuel. Que desconhece as drogas apresentadas pelos policiais.

A testemunha MARCOS REBERT DOS SANTOS, policial civil, local já conhecido como ponto de venda de drogas, palco de outras prisões e a princípio não visualizaram ninguém no local. Como se trata de uma rua sem saída com mata no final do logradouro, entraram no matagal em busca de eventuais traficantes, e cerca de 150 metros mata a dentro, encontraram dois indivíduos juntos, sendo que um deles, (depois identificado como sendo o adolescente Samuel) segurava uma sacola. Os indivíduos foram abordados e identificados como Vinicius Alves Longo e adolescente Samuel de Martino Faniel Ferreira. Verificando o conteúdo da sacola que o indivíduo Samuel segurava, constataram a existência de 297 (duzentas e noventa e sete) porções de crack, 55 (cinquenta e cinco) de cocaína, 123 (cento e vinte e três) de maconha e 13 (treze) de droga do tipo skunk, e ainda a importância em dinheiro de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).

Em busca pessoal junto ao adolescente e o indivíduo Vinicius, nada foi encontrado. Questionados, ambos confessaram que comercializavam entorpecentes no local, não fornecendo maiores detalhes sobre seus agenciadores ou compradores. Diante da situação, conduziram os indivíduos, dinheiro e as substâncias até esta delegacia para providências de polícia judiciária.

Passo a valorar a prova.

O acusado permaneceu em silêncio.

Essa a prova dos autos. Nada elucidado. Impossível qualquer conclusão haja vista que os elementos do inquérito policial que serviram para embasar o oferecimento da denúncia, não foram confirmados em Juízo.

O policial civil ouvido afirmou que a sacola e o dinheiro contendo os entorpecentes foram encontrados na posse do adolescente e com o réu Vinícius, nada de ilícito foi encontrado.

A absolvição é medida que se impõe já que não há certeza da traficância imputada ao réu.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, deixo de acolher a pretensão punitiva estatal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da denúncia e, conseqüentemente, ABSOLVO o acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA